

सरल कानूनी ज्ञान माला – 03

उपभोक्ता संरक्षण कानून



उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल, उत्तराखण्ड।
फोन: फैक्स 05942-236552, टोल फ्री नं० 1800 180 4000
ई-मेल : slsa-uk@nic.in, ukslsanainita@gmail.com
वेबसाइट: <https://uttarakhand.nalsa.gov.in>
नालसा हेल्पलाइन नं०. 15100



जागो ग्राहक जागो
अपने अधिकारों को पहचानो



उपभोक्ता आयोग वस्तु की कीमत और कार्यवाही का कारण पैदा होने के स्थान के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं।

1. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग :-

प्रत्येक जिले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का गठन किया गया है। उपभोक्ता द्वारा ₹ 50/- लाख तक की कीमत की क्षतिपूर्ति का दावा जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत करके किया जा सकता है।

जिला उपभोक्ता आयोग का एक अध्यक्ष होता है एवं दो सदस्य होते हैं।

2. <u>राज्य उपभोक्ता आयोग :-</u>	2. <u>राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग :-</u>
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रत्येक राज्य में होता है। जब वस्तु की कीमत, सेवा अथवा प्रतिकर (मुआवजा) ₹ 50 लाख से ₹ 2 करोड़ तक हो तो, राज्य उपभोक्ता आयोग में शिकायत कर सकते हैं।	राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का क्षेत्राधिकार ₹ 2 करोड़ से अधिक मूल्य की वस्तु, सेवा या प्रतिकर (मुआवजा) के लिए होता है।



राष्ट्रीय उपभोक्ता



सत्यमेव जयते



शिकायत कहां दर्ज कराई जा सकती है?

- ❖ जहां पर वाद का कारण पैदा हुआ हो।
- ❖ जहां दूसरा पक्ष रहता है।
- ❖ जहां दूसरा पक्ष अपना व्यवसाय करता हो।

शिकायत कौन व्यक्ति कर सकता है?

कोई भी उपभोक्ता जब कोई सामान खरीदता है, और उसमें खराबी या कमी होने के कारण उसका नुकसान होता है, या कोई सेवा उपलब्ध कराने के लिए उसे फीस देता है और उस सेवा में कमी होती है, तो उपभोक्ता, उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज करवा सकता है या दावा दायर कर सकता है।

शिकायत के लिए आवेदन पत्र कौन दे सकता है?

1. कोई भी उपभोक्ता।
2. कोई भी मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संगम जो कि किसी विधि के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत स्वैच्छिक उपभोक्ता संगम हो।
3. केन्द्र सरकार, केन्द्रीय प्राधिकरण या राज्य सरकार।
4. कई उपभोक्ताओं के समान हित के लिए कोई एक या अधिक उपभोक्ता।

आरोपों के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेजों का होना आवश्यक है :-



1. कोई भी सामान या वस्तु खरीदने की पक्की रसीद पूर्ण विवरण सहित।
2. वारण्टी कार्ड की छायाप्रति।
3. शिकायतकर्ता द्वारा मांगा गया प्रतिकर (मुआवजा)।
4. शिकयतकर्ता या उसके एजेन्ट द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र, पर नाम, पता व हस्ताक्षर।
5. कोई भी सामान या वस्तु खरीदने की पक्की रसीद पूर्ण विवरण सहित।
6. वारण्टी कार्ड की छायाप्रति।
7. शिकायतकर्ता द्वारा मांगा गया प्रतिकर (मुआवजा)।
8. शिकयतकर्ता या उसके एजेन्ट द्वारा शिकायती प्रार्थना पत्र, पर नाम, पता व हस्ताक्षर।

शिकायत में निम्नलिखित सूचनाएं होनी चाहिए :-

1. शिकायतकर्ता का नाम और पता।
2. दूसरे पक्ष का नाम और पता।

इस अधिनियम के अन्तर्गत शिकायत करने का तरीका अत्यन्त सरल है। कोई भी उपभोक्ता के रूप में स्वयं या अपने प्रतिनिधि द्वारा शिकायत कर सकता है।

या इलैक्ट्रॉनिक ढंग से शिकायत/परिवाद इलैक्ट्रॉनिक रूप से या ऐसी रीति से जो विहित किया जाय और न ही किसी वकील की आवश्यकता होती है। शिकायतकर्ता स्वयं अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है।



उपभोक्ता के अधिकार :-

जब वस्तु में दोष या सेवा में की सिद्ध हो जाती है, तब उपभोक्ता को निम्नलिखित अधिकार होते हैं-



1. दोष वाली वस्तु के बदले दोष रहित नई वस्तु लेना। या
2. वस्तु या सेवा के लिये दिया गया पैसा वापस लेना। या
3. नुकसान या क्षति के लिये प्रतिकार (मुआवजा) लेना। या
4. उपभोक्ता द्वारा खरीदे गये सामान या वस्तु के कारण हुई मानसिक क्षति का भी दावा कर सकता है।

शिकायत करने की समय सीमा :-

उपभोक्ता द्वारा वस्तु में दोष पाए जाने या सेवा से नुकसान होने के **02 साल** के भीतर शिकायत की जा सकती है। परन्तु आयोग इसके बाद भी शिकायत करने की अनुमति दे सकता है, अगर देरी का कारण उचित हो।

अपील :-



जिला उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में, राज्य उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपील राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग में की जाती है और राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के विरुद्ध अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है। अपील आदेश के तीस दिन के भीतर की जा सकती है। अपील के साथ आदेश की प्रमाणित छायाप्रति भी लगाना जरूरी है।

खाद्य पदार्थों में मिलावट (रोकथाम और निवारण) अधिनियम 1954



मिलावटी खाद्य पदार्थ क्या हैं?

- ❖ विक्रेता द्वारा बेचा गया कोई खाद्य पदार्थ जो कि खरीदार की आशा से कम प्रकृति गुण या महत्व का हो।
- ❖ अगर पदार्थ में कोई मिलावट हो जो कि उसके गुण, महत्व को प्रभावित करे या

जिससे कोई हानि होती हो।

- ❖ अगर कोई सस्ता पदार्थ उस खाद्य पदार्थ में मिलाया गया हो जिससे गुण और महत्व में कमी हो तथा वह हानिकारक हो।
- ❖ अगर कोई पदार्थ अस्वच्छ अवस्था में तैयार, पैक या रखा गया है, जिसमें वह गंदा या रोगमुक्त हो।
- ❖ अगर पदार्थ में कोई भी ऐसी सामग्री है, जिसके कारण वह मनुष्यों द्वारा खाने योग्य न हो।
- ❖ अगर पदार्थ किसी रोगी पशु से लिया गया हो।
- ❖ अगर पदार्थ में किसी प्रकार का विष या कोई हानिकारक वस्तु मिली हो, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो।
- ❖ जिस डिब्बे में पदार्थ रखा गया हो, अगर वह डिब्बा किसी ऐसी चीज से बना है, जिससे वह पदार्थ जहरीला या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाये।
- ❖ अगर पदार्थ में प्रतिबंधित रंग या अनुमति से अधिक मात्रा में रंग मिलाया गया हो।
- ❖ अगर पदार्थ का गुण, महत्व या उसकी शुद्धता तय किये गए मानक से कम है।

दूध में पानी की मिलावट, खाद्य पदार्थ में मिलावट के अन्तर्गत आती है।



निम्नलिखित परिस्थितियों में खाद्य पदार्थों को गलत नाम देना माना जायेगा।

- ❖ अगर उसका नाम किसी दूसरे पदार्थ से ऐसे मेल खाता हो कि ग्राहक को धोखा हो जाए।
- ❖ अगर झूठ बोलकर उस पदार्थ को विदेशी बताया गया हो।
- ❖ अगर वह किसी और पदार्थ के नाम से बेचा जाए।
- ❖ अगर उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव करके उसको ज्यादा मूल्य का दिखाया जाए।
- ❖ अगर उसके लेबल पर पैकेट के अन्दर की वस्तुओं का विवरण न दिया गया हो या गलत विवरण दिया गया हो।
- ❖ अगर उसका लेबल किसी झूठे व्यक्ति या कम्पनी द्वारा बनाये जाने के बारे में बताता हो।
- ❖ अगर वह पोषक आहार के रूप में बनाया गया हो और उसका लेबल उसमें प्रयोग की गई सामग्रियों के बारे में न बताता हो।
- ❖ अगर उसमें कोई भी बनावटी रंग, खुशबू या स्वाद का प्रयोग हुआ हो, जिसके बारे में लेबल पर न लिखा गया हो।
- ❖ अगर उसका लेबल इस अधिनियम के अन्दर बनाये गये नियमों के अनुसार न हो।

खरीदार (उपभोक्ता) के अधिकार :-

इस अधिनियम के अन्दर खरीदार या खरीदारों का संघ किसी भी खाद्य पदार्थ को सरकारी प्रयोगशाला में जांच करवा सकता है जिसके लिए उसको निर्धारित फीस देनी पड़ेगी। जांच में अगर खाद्य पदार्थ में किसी भी प्रकार की मिलावट पायी गई, तो खरीदार या खरीदार संघ जांच के लिए दी गई फीस वापस पाने का हकदार है।



अपराध और सजा :-

किसी भी मिलावटी पदार्थ जो कि स्वास्थ्य और शुद्धता के लिए हानिकारक हो उसके आयात करने, बनाने, रखने, बेचने या बांटने से प्रतिकूल असर हो।

यदि खाद्य निरीक्षक को उस खाद्य पदार्थ के नमूने लेने और उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने से रोका जाए।

किसी भी खाद्य पदार्थ के लिए झूठी गारण्टी/वारण्टी देना।

उपरोक्त अपराधों के लिए कम से कम 01 माह और अधिकतम 03 वर्ष तक का कारावास और कम से कम ₹ 25 हजार से ₹ 01 लाख तक हो सकेगा या दोनों से दण्डित होगा का जुर्माना भी हो सकता है।



लोक अदालतें क्या हैं?



- लोक अदालत विवादों को समझौते के माध्यम से सुलझाने के लिए एक वैकल्पिक मंच है।
- ऐसे आपराधिक मामले जिनमें समझौता गैर-कानूनी है को छोड़कर, सभी मामले लोक अदालतों द्वारा निपटाए जा सकते हैं।
- लोक अदालतों को कानूनी आधार प्राप्त हो गया है। अतः उसके फैसलों को अदालत का फैसला माना जाता है और वह सभी पक्षों पर अनिवार्य रूप से लागू होता है।
- लोक अदालत के फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है।
- लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित मामले में अदा की गयी कोर्ट फीस लौटाये जाने की भी व्यवस्था है।
- स्थायी लोक अदालतों की स्थापना जिला अल्मोड़ा, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल एवं ऊधम सिंह नगर में की जा चुकी है जिसमें व्यक्तियों को अपने विवादों को लोक अदालतों के माध्यम से सुलझाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

लोक अदालतों में अपने मामलों को नियत कैसे करायें?

- जिस न्यायालय में आपका मामला विचाराधीन है उस न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से अनुरोध करें।
- दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव से अनुरोध करें।
- लोक अदालत में वे मुकदमें ही निस्तारित कराये जा सकते हैं, जिनमें मुकदमें के समस्त पक्षकार सहमत हों।
- जन उपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित मामले सीधे स्थायी लोक अदालत में दायर कर निस्तारित कराये जा सकते हैं।



भारतीय संविधान के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को शोषण, मिलावटी वस्तुओं और सेवाओं की कमी से संरक्षण देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया है। इस अधिनियम का उद्देश्य है, कि प्रत्येक उपभोक्ता को शीघ्र व सरल तरीकों से कम धन खर्च करके न्याय मिल सके।

विधिक सेवाएं क्या हैं?

विधिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत न्यायालय/प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल के समक्ष विचाराधीन मामलों में पात्र व्यक्तियों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

- सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराये जाते हैं।
- मुकदमों की कोर्ट फीस दी जाती है।
- कागजात तैयार करने के खर्च दिये जाते हैं।
- गवाहों को बुलाने के लिए खर्च वहन किया जाता है।
- मुकदमों के संबंध में अन्य आवश्यक खर्च भी दिये जाते हैं।

निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र कौन है?

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सभी नागरिक।
2. संविधान के अनुच्छेद-23 में वर्णित मानव दुर्व्यवहार/बेगार के शिकार व्यक्ति।
3. सभी महिलाएं एवं बच्चे।
4. सभी विकलांग एवं मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति।
5. बहुविनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा एवं भूकम्प या औद्योगिक संकट जैसे दैवीय आपदा से पीड़ित व्यक्ति।
6. औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी मजदूर।
7. जेल/कारागार/संरक्षण गृह/किशोर गृह एवं मनोचिकित्सक अस्पताल या परिचर्या गृह में निरुद्ध सभी व्यक्ति।
8. सभी ऐसे व्यक्ति जिनकी समस्त स्रोतों से वार्षिक आय तीन लाख या तीन लाख रुपये से कम है।
9. भूतपूर्व सैनिक।
10. हिजड़ा समुदाय के व्यक्ति।
11. वरिष्ठ नागरिक।
12. एचआईवी से संक्रमित व्यक्ति/एड्स रोगी।

नोट:- क्रम संख्या 1, 7, 9, 10, 11 एवं 12 में वर्णित व्यक्तियों के लिये वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है।

अधिक जानकारी के लिये लिखें या मिलें:-

सभी जिलों में दीवानी न्यायालय में कार्यरत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला जज) अथवा सचिव (सिविल जज, एसडीजी) से एवं उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में कार्यरत उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष अथवा सचिव से।

सदस्य-सचिव

कार्यपालक अध्यक्ष

उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,
माननीय उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।



विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थनापत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील

जनपद.....

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा..... निवासी.....

.....विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करना चाहता/चाहती हूँ:-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय ₹ 3,00,000/- (₹ तीन लाख) तक है आय प्रमाण पत्र संलग्न है।

2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगाएँ):-

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति।

(ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ।

(ग) स्त्री या बालक।

(घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ।

(ङ) बहु विनाश, जातीय हिंसा, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।

(च) औद्योगिक कर्मकार।

(छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित।

(ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)।

3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।

4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हां तो उसका परिणाम?

5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है:-

(1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएँ।

(2) कोर्ट फीस के मद में अदा की जाने वाली धनराशि।

(3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि।

(4) वाद व्यय के मद में व्यय की गई धनराशि।

(5) केवल विधिक परामर्श।

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि, विधिक सेवा प्रदान किए जाने की स्थिति में उपलब्ध कराए गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूँगा/करूँगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता:-

नाम:-